

Aula 19

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:
Alexandre Herculano

12 de Fevereiro de 2021

Sumário

1. RESOLUÇÃO 803/20 – AFERIÇÃO DE PESO DE VEÍCULOS	2
1.1. INTRODUÇÃO.....	2
2. RESOLUÇÃO Nº 290/08 - "INSCRIÇÃO DE PESOS E CAPACIDADES"	9
2.1 INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA VEÍCULOS DE TRACÇÃO, DE CARGA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM PBT ACIMA DE 3500 KG.	10
2.2 INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA VEÍCULOS DE TRACÇÃO, DE CARGA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM PBT ATÉ DE 3500 KG.....	11
2.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS E NORMAS GERAIS PARA APLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES	11
3. RESOLUÇÃO Nº 520/15 - "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO-AET"	13
4. RESOLUÇÃO Nº 735/18 - "AS CTV E AS CTVP"	19
Lista de Questões.....	29
Questões Comentadas	33
Gabarito	46



1. RESOLUÇÃO 803/20 – AFERIÇÃO DE PESO DE VEÍCULOS

1.1. INTRODUÇÃO

A Resolução do CONTRAN nº 258/2007 foi revogada pela 803/20 que veio regulamentar os seguintes dispositivos do CTB:

Art. 231. *Transitar com o veículo:*

V - *com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:*

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos);

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);

c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);

d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);

e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos);

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

X - *excedendo a capacidade máxima de tração:*

Infração - de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN;

Penalidade - multa;



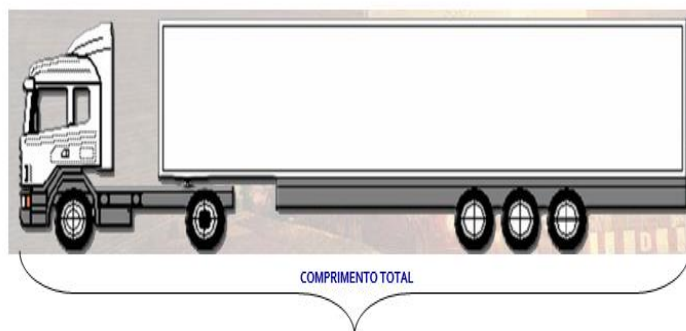
Medida Administrativa - retenção do veículo e transbordo de carga excedente.

Art. 323. O CONTRAN, em cento e oitenta dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa vigência das penalidades previstas no inciso V do art. 231, aplicando-se a penalidade de vinte UFIR por duzentos quilogramas ou fração de excesso.

Assim, o art. 1º desta deixa evidente que a Resolução 803/20 consolida as normas sobre infrações de trânsito previstas nos incisos V e X do art. 231 do Código Trânsito Brasileiro (CTB), relativas ao trânsito de veículos com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração.



Para efeitos desta Resolução e classificação do veículo, o **comprimento total** é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção.



Na **medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos:**

- limpador de pára-brisas e dispositivos de lavagem do pára-brisas;
- placas dianteiras e traseiras;

- dispositivos e olhais de fixação e amarração da carga, lonas e encerados;
- luzes;
- espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares;
- tubos de admissão de ar;
- batentes;
- borrachas;
- plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 mm (duzentos milímetros); e
- dispositivos de engate do veículo a motor.



A medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos.



Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição de comprimento de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), de acordo com a legislação metrológica em vigor.



Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total (PBT), com peso bruto total combinado (PBTC) ou **com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante**, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração (CMT) da unidade tratora.

A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.



Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias:

- 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total (PBT) e peso bruto total combinado (PBTC); e
- 10% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas.

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

A carga deverá ser remanejada ou deverá ser efetuado transbordo, de modo a que os excessos por eixo sejam eliminados.



O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade sem prejuízo da multa aplicada.

Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

O veículo somente poderá prosseguir viagem **depois de efetuar o transbordo** da parcela que exceder a tolerância prevista. O veículo só poderá prosseguir viagem após sanadas as irregularidades, observadas as condições de segurança.

Nos casos em que não for dispensado o remanejamento ou transbordo da carga, **o veículo deverá ser recolhido ao depósito**, sendo liberado somente após sanada a irregularidade e pagas todas as despesas de remoção e estada. A critério do agente, **observadas as condições de segurança**, poderá ser dispensado o remanejamento ou transbordo de produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros.



Na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, independentemente da natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem remanejamento ou transbordo, desde que os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente **inferiores a 12,5%** do menor valor entre os pesos e capacidades máximos estabelecidos pelo CONTRAN e os pesos e capacidades indicados pelo fabricante ou importador. A tolerância para fins de remanejamento ou transbordo acima não será cumulativa aos limites estabelecidos pela norma, ou seja, as regras dos 5% e 10%

Os equipamentos **fixos ou portáteis** utilizados na pesagem de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo INMETRO, de acordo com a legislação metrológica em vigor.

A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na Nota Fiscal, Conhecimento ou Manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado.



Para fins dos §§ 4º e 6º do art. 257 do CTB, destacado abaixo, considera-se embarcador o remetente ou expedidor da carga, mesmo se o frete for a pagar.

Art. 257 (..)

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

Seguindo, quando houver excessos tanto no peso por eixo quanto no PBT ou PBTC, os valores dos acréscimos à multa serão calculados isoladamente e somados entre si, sendo adicionado ao resultado o valor inicial referente à infração de natureza média.

O valor do acréscimo à multa será calculado nos seguintes termos:

- ✓ enquadrar o excesso total de acordo com o disposto nas alíneas do inciso V do art. 231 do CTB;
- ✓ dividir o excesso total por 200 kg (duzentos quilogramas), arredondando-se o valor para o inteiro superior, resultando na quantidade de frações; e
- ✓ multiplicar o resultado da quantidade de frações pelo valor previsto para a faixa do excesso indicada no inciso I.

Vejamos a infração do CTB, para melhor entender a regra acima.

Art. 231. Transitar com o veículo:

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos);

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);



c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);

d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);

e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos);

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

As infrações por excesso da CMT de que trata o inciso X do art. 231 do CTB serão aplicadas, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a CMT, da seguinte forma:

- ✓ até 600 kg: infração média, com valor conforme definido no CTB;
- ✓ entre 601 kg e 1.000 kg: infração grave, com valor conforme definido no CTB; e
- ✓ acima de 1.000 kg: infração gravíssima, com valor conforme definido no CTB, aplicado a cada 500 kg ou fração de excesso de peso apurado.

Cabe à autoridade com circunscrição sobre a via disciplinar sobre a localização, a instalação e a operação dos instrumentos ou equipamentos de aferição de peso de veículos, assegurado o acesso à documentação comprobatória de atendimento à legislação metrológica.



Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC até 30 de novembro de 2021.



2. RESOLUÇÃO Nº 290/08 - “INSCRIÇÃO DE PESOS E CAPACIDADES”

Olá, amigos!

Hoje vou abordar a nossa **versão simplificada**. Vamos lá!

Há alguns veículos que, **pelo risco que podem causar aos demais, pelo dano que podem causar à via e pela importância dada à sua carga**, devem, além das identificações especificadas acima referentes à numeração VIN/VIS e placas, possuir uma **plaqueta de identificação da sua capacidade**.

Assim, é preciso saber Resolução CONTRAN nº 290/08, que **disciplina a inscrição de pesos e capacidades** em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros, tendo como mandamento o que estabelece os artigos: 117, 230-XXI, 231-V e X, do CTB - Código de Trânsito Brasileiro.

Dando um olhar mais atento ao que está destacado em **vermelho** no art. 117 estamos diante dos termos **PBT, PBTC e CMT e lotação**.

Pois bem, como segundo passo para estudar o que a Resolução nº 290/08 disciplina, é preciso conhecermos como ela conceitua cada um desses termos.



O art. 2º da norma em estudo, **para efeito de registro, licenciamento e circulação**, os veículos de **tração**, de **carga** e os de **transporte coletivo de passageiros** deverão ter indicação de suas características registradas para obtenção do CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, de acordo com os **requisitos** do Anexo desta Resolução, os quais mencionarei mais abaixo.

Para efeito de fiscalização, **independente do ano de fabricação do veículo**, deve-se considerar como **limite máximo de PBTC - Peso Bruto Total Combinado** o valor vigente na Resolução CONTRAN nº 210/06, ou suas sucedâneas, respeitadas as combinações de veículos indicadas na Portaria nº 86/06, do DENATRAN, ou suas sucedâneas, **desde que compatível com a CMT – Capacidade Máxima de Tração e o PBTC**, conforme definidos nesta Resolução, **declarados pelo fabricante ou importador mesmo** que, por efeito de regulamentos anteriores, tenha sido declarado um valor de PBTC distinto.





Para efeito de fiscalização de CVC's – Combinações de Veículos de Carga, detentoras de AET - Autorização Especial de Trânsito emitida conforme Resolução CONTRAN No 211/06, ou suas sucedâneas, prevalecem as informações de pesos e capacidades constantes da AET, COM EXCEÇÃO DO VALOR DA CMT inscrito pelo fabricante ou importador.

A responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades será:

- **do fabricante ou importador**, quando se tratar de veículo novo acabado ou inacabado;
- **do fabricante da carroçaria ou de outros implementos**, em caráter complementar ao informado pelo fabricante ou importador do veículo;
- **do responsável pelas modificações**, quando se tratar de veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura e/ou número de eixos alterados, ou outras modificações previstas pelas Resoluções 292/08 e 293/08, ou suas sucedâneas.
- ➤ **do proprietário do veículo**, conforme estabelecido no art. 5º desta Resolução.

De acordo com o art. 5º, para os veículos em uso e os licenciados até a data da entrada em vigor desta Resolução, **que não possuísssem a inscrição dos dados de TARA e LOTAÇÃO, ficou autorizada a inscrição dos mesmos, por PINTURA RESISTENTE AO TEMPO na cor amarela sobre fundo preto e altura mínima dos caracteres de 30 mm, em local visível na parte externa do veículo.**

Mencionadas as regras iniciais, vamos conhecer **os principais requisitos** que a norma em comento exige para que os veículos nela apontados possam ter sua identificação feita de modo correto. Para isso, vou destacar três tópicos abaixo. Vamos lá!

2.1 INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA VEÍCULOS DE TRAÇÃO, DE CARGA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM PBT ACIMA DE 3500 KG.

São as seguintes as **informações mínimas para veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiro**, com PBT acima de 3.500kg:



Veículo	Informações Mínimas
Veículo automotor novo acabado	tara, lotação, PBT, PBTC e CMT
Veículo automotor novo inacabado	PBT, PBTC e CMT
Veículo automotor novo que recebeu carroçaria ou implemento	tara e lotação, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo
Veículo automotor novo que teve alterado o número de eixos ou sua(s) capacidade(s)	tara, lotação e PBT, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo;
Veículo automotor já licenciado que teve alterado sua estrutura, número de eixos ou sua(s) capacidade(s)	tara, lotação, PBT e peso por eixo, respeitada a CMT informada pelo fabricante ou importador do veículo, em complemento às características informadas pelos mesmos.
Reboque e semirreboque, novo ou alterado	tara, lotação e PBT.

2.2 INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA VEÍCULOS DE TRAÇÃO, DE CARGA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM PBT ATÉ DE 3500 KG.

Já as informações mínimas para veículos de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros, com PBT de **até 3500 kg** são as mesmas constantes da tabela acima, sendo autorizada a opcionalidade: **PBTC** ou **CMT**.

Dito isto, vamos aos requisitos e às normas gerais de para aplicação dessas indicações nos veículos tratados pela Resolução.

2.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS E NORMAS GERAIS PARA APLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

As indicações referentes às exigências acima serão inscritas **EM PLAQUETA** ou em **ETIQUETA ADESIVA** resistente a ação do tempo.



As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura **não inferior a 3 mm** também, **poderão ser usados letras ou números inscritos em alto ou baixo relevo, sem necessidade de contraste de cor.**

→ Para os veículos de **TRAÇÃO** e de **CARGA**

A indicação de carga nos veículos automotores de **TRAÇÃO** e de **CARGA** será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização:



- ✓ na **coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura;**
- ✓ na **borda de qualquer porta;**
- ✓ na **parte inferior do assento, voltada para a porta;**
- ✓ na **superfície interna de qualquer porta;**
- ✓ no **painel de instrumentos.**

A figura a seguir nos ilustra um pouco melhor onde devem ficar posicionadas:

→ Para os veículos destinados ao **TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS**

Nos veículos destinados ao **TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS**, a identificação deverá ser afixada:



- ✓ na **parte frontal interna acima do para-brisa (figura abaixo) ou;**
- ✓ na **parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor.**

Na impossibilidade técnica ou ausência de local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os veículos de carga e tração.

→ Para os **REBOQUES** e **SEMIRREBOQUES**

Nos **REBOQUES** e **SEMI-REBOQUES**, a indicação deverá ser afixada na **parte externa da carroçaria na lateral dianteira**.

→ Para os **IMPLEMENTOS montados sobre chassi de veículo de CARGA**

Da mesma forma que nos reboques e semirreboques, nos **IMPLEMENTOS** montados sobre chassi de veículo de carga, a indicação deverá ser **afixada na parte externa do mesmo, em sua lateral dianteira**.

E por fim, uma última regra, segundo a qual no caso do **veículo INACABADO**, fica o **fabricante ou importador obrigado a declarar na nota fiscal o PESO do veículo nesta condição** (art. 6º).

Hoje, ficaremos por aqui. Vamos para a próxima Resolução do Contran!

3. RESOLUÇÃO Nº 520/15 - “AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO-AET”

Quando estudamos as Resoluções do CONTRAN: 210, 211, 735, etc., eu por várias vezes falei sobre AET - Autorização Especial de Trânsito. A Resolução 520 estabelece os requisitos mínimos para a circulação de veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

Segundo estabelece o seu art. 2º, a circulação de veículo **com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites** estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210/06, ou suas sucedâneas, poderá ser permitida, mediante **Autorização Especial de Trânsito (AET)** da autoridade com circunscrição sobre a via pública, atendidos os requisitos desta Resolução.

E uma vez expedida:

É obrigatório o porte da AET nesses veículos

A **AET**, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, terá **validade máxima de 01 ano** e conterá, no mínimo:

- a identificação do órgão emissor;
- o número de identificação;
- a identificação e características do(s) veículo(s);
- o peso e dimensões autorizadas;



- o prazo de validade;
- o percurso;
- a identificação em se tratando de carga indivisível.

A autoridade concedente da AET poderá exigir a indicação de um engenheiro como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão.

E atenção:



➤ A AET não exime o condutor e/ou proprietário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros, conforme prevê o § 2º do art. 101 do CTB.

Com a redação dada pela Resol. 610/16, dispõe o art. 6º da Resol. 441/13 que o veículo, cujas dimensões excedam os limites fixados pelo CONTRAN, **deverá portar na parte TRASEIRA a sinalização especial de advertência** prevista nos Anexos I a V desta Resolução.

Assim, vou destacar essas sinalizações conforme a Resolução 702/17.

Sinalização especial de advertência traseira para comprimento excedente



Sinalização especial de advertência traseira para largura excedente

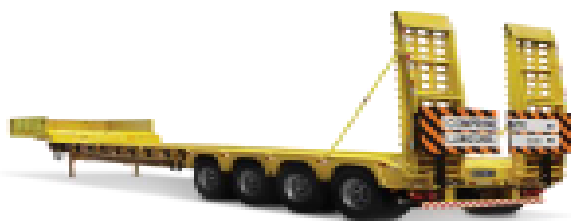


Sinalização especial de advertência traseira para comprimento e largura excedente	
Sinalização especial de advertência traseira do tipo bipartida	

Na sequência, destaco alguns pontos importantes sobre a sinalização especial de advertência (Resol.610/16):

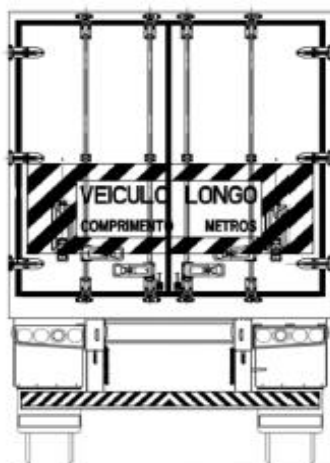


- A sinalização deverá estar em condições de visibilidade e leitura, não sendo permitida a inserção de quaisquer outras informações além das previstas nesta Resolução. (610/16)
- Excepcionalmente, os caminhões, reboques e semirreboques equipados com rampa de acesso poderão portar na parte traseira sinalização especial de advertência seccionada ao meio (bipartida). Quando a sinalização estiver em posição normal, a secção não poderá prejudicar a legibilidade das informações.



A sinalização e demais requisitos relativos às Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP) devem observar o previsto nas Resoluções CONTRAN nº 211/06 ou suas sucedâneas.

Para os veículos **furgão carga geral, furgão frigorífico, sider, basculante** ou **outros veículos com sistema de portas traseiras e comprimento excedente**, pode ser aplicado a **sinalização de comprimento excedente bipartida**, sendo que o espaçamento entre as placas pode ser igual à largura da moldura das portas, sem que comprometa ou altere as dimensões estabelecidas para a sinalização, conforme Anexo V. Veja um exemplo trazido por esse anexo:



E para finalizar, o disposto no art. 9º, segundo o qual o não cumprimento do disposto nesta Resolução implicará na aplicação das sanções previstas no CTB:

Art. 187, inciso I: <i>(Art. 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente: I - para todos os tipos de veículos: infração - média; Penalidade - multa;)</i>	quando o(s) veículo(s) e/ou carga estiverem com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e/ou horário imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via e não constante na AET.
Art. 231, inciso IV <i>(Art. 231. Transitar com o veículo: (...) IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização: Infração - grave; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;)</i>	quando o(s) veículo(s) e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem sem a expedição da AET ou com AET expedida em desacordo com o disposto no artigo 2º desta Resolução;
Art. 231, inciso V <i>(Art. 231. Transitar com o veículo: (...) V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:</i>	quando o peso do veículo mais o peso da carga for superior aos limites legais de peso;

<i>Infração - média;</i> <i>Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:</i> <i>a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)</i> <i>b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)</i> <i>c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)</i> <i>d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)</i> <i>e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)</i> <i>f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)</i> <i>Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;</i>	
Art. 231, inciso VI <i>(Art. 231. Transitar com o veículo: (...) VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:</i>	quando as informações do(s) veículo(s) e/ou carga, com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, estão em desacordo com aquelas constantes da AET, tais como peso, dimensões, percurso, exigência da sinalização, configuração de eixos, entre outras informações e exigências;



<i>Infração - grave; Penalidade - multa e apreensão do veículo; Medida administrativa - remoção do veículo;</i>	
Art. 231, inciso VI <i>(Art. 231. Transitar com o veículo: (...) VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida: Infração - grave; Penalidade - multa e apreensão do veículo; Medida administrativa - remoção do veículo;)</i> <i>(Art. 231. Transitar com o veículo: (...))</i>	quando o veículo(s) e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem com a AET vencida;
Art. 231, inciso X <i>(Art. 231. Transitar com o veículo: (...) X - excedendo a capacidade máxima de tração:</i> <i>Infração - de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN; Penalidade - multa; Medida Administrativa - retenção do veículo e transbordo de carga excedente.</i> <i>Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo à capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar.</i>	quando o peso do veículo mais a carga for superior à Capacidade Máxima de Tração (CMT) do(s) caminhão(ões) trator(es);
Art. 232 <i>(Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código: Infração - leve; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.)</i>	quando o(s) veículo(s) e/ou carga com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente não estiver portando a AET regularmente expedida;
Art. 235 <i>(Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados: Infração - grave; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção</i>	quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e/ou anterior do(s) veículo(s), ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 210/2006;



<i>do veículo para transbordo.)</i>	
Art. 237 <i>(Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação: Infração - grave; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.)</i>	quando o(s) veículo(s) e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos nos artigos 6º e 7º e anexos da Resolução em estudo. Vejamos: (Art. 6º O veículo, cujas dimensões excedam os limites fixados pelo CONTRAN, deverá portar na parte traseira a sinalização especial de advertência prevista nos Anexos I, II e III desta Resolução. Parágrafo único. A sinalização deverá estar em perfeitas condições de visibilidade e leitura, não sendo permitida a inserção de quaisquer outras informações além das previstas nesta Resolução. Art. 7º Excepcionalmente, os caminhões, reboques e semirreboques equipados com rampa de acesso poderão portar na parte traseira sinalização especial de advertência seccionada ao meio (bipartida) constante do Anexo IV desta Resolução. § 1º Os veículos de que trata o caput que estiverem com a placa seccionada em desacordo com o Anexo IV terão prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação desta Resolução, para adequação. § 2º Quando a sinalização estiver em posição normal, a secção não poderá prejudicar a legibilidade das informações.)

4. RESOLUÇÃO Nº 735/18 - “AS CTV E AS CTVP”

A Resolução 735/18 vem do art. 102 do CTB. Vejamos:

Art. 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via.

Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza.

Considerando o disposto acima e a necessidade de se reduzir custos no transporte de veículos, peças e componentes automotivos, sem prejuízo para a segurança, foi editada a Resolução CONTRAN nº735/18, estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP.



E logo de saída, antes de conhecermos as regras por ela trazidas, faz-se necessários saber o que é uma CTV e uma CTVP. DE acordo com os §§1º e 2º do art. 1º da citada norma:

COMBINAÇÕES DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS – CTV o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o **transporte de veículos e chassis**.



COMBINAÇÕES DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS PALETIZADAS – CTVP a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o **transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou racks**.



Entendidos os conceitos, saiba então as **CTV** e as **CTVP**, cujas dimensões excedam aos limites previstos na **Resolução CONTRAN nº 210/06** e suas sucedâneas, só poderão circular nas vias portando **Autorização Especial de Trânsito – AET**, em conformidade com esta Resolução.

No entanto, há exceções à regra acima, das quais você não pode se esquecer, pois podem chamar bastante atenção da banca:. São elas:



- Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP com até 4,70 m de altura, E QUE atendam aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.
- Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m QUE ATENDAM aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.

E que limites são esses, professor?



Vários, viu! De acordo com o art. 3º da Resol nº 735/18, para a **circulação** e a **concessão** da **Autorização Especial de Trânsito – AET** deverão ser observados os seguintes limites:



ALTURA

- poderá ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m;

LARGURA

- 2,60 m ou até 3,0 m quando se tratar de CTV e CTVP destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões;

COMPRIMENTO (medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior (plano inferior e superior) da carroceria do veículo:

- a) veículo simples: 14,00 m;
- b) veículo articulado: até 23,00 m, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 18,00 m;
- c) veículo com reboque: até 23,00 m.

Bom, mas as exigências do art. 3º não param por aí! Elas constam nos incisos IV a X e §5º e 6º do referido artigo e são as seguintes:

- os limites legais de Peso Bruto Total Combinado – PBTC e peso por eixo previstos são os da **Resolução CONTRAN nº 210/06 e suas sucedâneas**;
- deve haver a **compatibilidade do limite da Capacidade Máxima de Tração – CMT** do caminhão-trator, determinada pelo seu fabricante, com o **Peso Bruto Total Combinado – PBTC**;



- as combinações **deverão estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com o caminhão-trator**, atendendo o disposto na Resolução CONTRAN nº 210/06;
- **os acoplamentos dos veículos rebocados deverão ser do tipo automático**, conforme NBR 11410/11411, e estar reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança;
- os acoplamentos dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda **deverão obedecer ao disposto na ABNT NBR NM ISO 337/2001** e suas atualizações;
- contar com **sinalização especial na traseira do conjunto veicular**, na forma do Anexo III, para Combinações com comprimento **superior a 19,80 m**;
- **estar provido de lanternas laterais**, colocadas em intervalos regulares de **no máximo 3,00 m entre si**, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto.
- O **caminhão-trator** adaptado para o transporte de outro veículo sobre a cabine, na forma prevista no Anexo I desta Resolução, **deve submeter-se à inspeção de segurança veicular** para obtenção do novo Certificado de Registro de Veículo – CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.
- Tanto a **estrutura de apoio** quanto o **veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator**.

A Resol. nº 735/18 também tratou de estabelecer certos limites ao trânsito de CTVs e CTVPs pelas vias públicas o nosso país!

E aí temos mais regrinhas boas de prova:



- O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e de Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP será do amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima de 80 km/h.
- Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito acima para Combinações cujo comprimento seja de no máximo 19,80 m.
- Será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.



➤ Nos trechos rodoviários de PISTA SIMPLES será permitido também o trânsito noturno, quando vazio, OU com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.

➤ Poderão ser adotados horários distintos dos acima estabelecidos EM TRECHOS ESPECÍFICOS, mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via.

Nos veículos **articulados ou com reboque**, ocorrendo pane ou qualquer outro evento que impeça a utilização do caminhão-trator, será permitida sua substituição **exclusivamente para a complementação da viagem**.

Havendo necessidade da expedição da AET, as empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerê-la perante à autoridade competente, juntando a seguinte documentação:

- ✓ requerimento, em 03 vias, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário;
- ✓ cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV;
- ✓ memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo;
- ✓ planta dimensional da combinação, na escala 1:50, com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis indicando:
 - dimensões;
 - distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro;
- ✓ distribuição de peso por eixo;
- ✓ apresentação do Laudo Técnico.

A Autorização Especial de Trânsito – AET expedida pela autoridade competente terá validade máxima de 01 ANO.

O Laudo Técnico, acompanhado pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, deverá ser elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico ou automotivo responsável pelo projeto, que emitirá declaração de conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a operação se desenvolve dentro das condições de segurança estabelecidas nesta Resolução.



A autorização somente será concedida ou renovada após apresentação de Laudo Técnico da CTV ou da CTVP.

Somente será admitido o acoplamento de reboque e semirreboque, especialmente construídos para utilização nesses tipos de CTV e CTVP, quando devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com códigos específicos na tabela de marca/modelo do RENAVAM, que enviará atestado técnico de aprovação aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O proprietário do veículo, usuário de Autorização Especial de Trânsito – AET, será responsável pelos danos que o veículo venha causar à via, à sua sinalização e a terceiros, como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações.

Todas as rodas de cada veículo transportado deverão estar firmemente ancoradas à estrutura de apoio, por meio de cintas cuja resistência total à ruptura seja, de no mínimo, o dobro do peso do veículo.

E atenção para essas duas regrinhas muito, mas muito boas de prova:



- Não será concedida AET para combinações que não atendam **INTEGRALMENTE** ao disposto nesta Resolução.
- São dispensadas da emissão da AET:
 - ✓ as combinações que atendam as dimensões máximas fixadas pela Resolução CONTRAN nº 210/06 e suas sucedâneas;
 - ✓ as CTV e as CTVP com até 4,70 m de altura e que atendam aos limites de largura e comprimento aqui estudados.
- Não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga.
- Não é permitida a transformação de CTV para CTVP.



Sobre a última regra acima destacada, a Resolução destaca que as CTV constituídas por **caminhão trator 6x2 ou 6x4 mais semirreboque novo, saído de fábrica, de 02 eixos**, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis, **poderão transportar outras cargas paletizadas ou acondicionadas em racks.**

E os detalhes não param por aí!

DE acordo com o art. 12 da Resol. 735/18, nas CTVP, **o espaço ocupado pelas peças e componentes deverá obedecer aos seguintes limites:**

COMPRIMENTO máximo da carga	limitado à parte do equipamento que fica rebaixada, ou seja, àquela situada entre o “castelo” inferior (onde o caminhão-trator é engatado ao semirreboque) e os dois eixos do semirreboque, região tecnicamente chamada de “plataforma inferior” desde que não superior a 10,00 m
LARGURA máxima da carga	2,40 m
ALTURA máxima de carga	2,25 m

As CTVP deverão contar com dispositivos adequados de **fixação e contenção** das cargas unitizadas (Anexo I), por meio de:

- ganchos que se encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas, com resistência à ruptura de 20 tf (vinte tonelada-força) e que contornem todos os paletes ou racks;
- travessas metálicas removíveis.

As CTVP deverão contar ainda com **sider protetor contra intempéries** composto por:

- ✓ lona especial;
- ✓ trilhos de alumínio;
- ✓ cintas para amarração; e
- ✓ mecanismos de fixação em todo o perímetro lateral, teto, dianteira e traseira.



O chassi dos semirreboques das CTVP deverá ter estrutura dimensionada para suportar a concentração de cargas unitizadas.

Bom, é isso!

E para finalizarmos, as regras do art. 16 da norma em estudo, segundo as quais o **descumprimento das determinações desta Resolução implicará**, conforme o caso, na aplicação das penalidades descritas nos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB:



Art. 169 (leve)	quando as CTV e as CTVP transitarem com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados.
Art. 187, inciso I (média)	quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego, referente ao local e/ou horário , imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via e não constante na Autorização Especial de Trânsito – AET
Art. 230, inciso IX (grave)	a) quando for constatada a falta de qualquer um dos dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre paletes ou racks, ou do mecanismo de tensionamento (quando aplicável); b) quando portar os dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem em mau estado de conservação; c) quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiver ancorada à estrutura de apoio; d) quando utilizar cordas como dispositivo para amarração de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre paletes ou racks, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta Resolução; e) quando as CTV e as CTVP não possuírem sider



	protetor contra intempéries, ou este estiver em mau estado de conservação, em desacordo ao disposto nessa Resolução;
Art. 230, inciso X (grave)	a) quando os dispositivos de fixação e ancoragem estiverem em desacordo com os requisitos previstos nesta Resolução; b) quando as CTV e as CTVP portarem sider protetor contra intempéries e este não atender aos requisitos previstos no artigo 15 desta Resolução;
Art. 231, inciso IV (média)	quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, e não houver a expedição da correspondente Autorização Especial de Trânsito – AET , exigida pelo art. 3º desta Resolução;
Art. 231, inciso VI (grave)	a) quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, e apresentarem informações divergentes em relação à Autorização Especial de Trânsito – AET já expedida; b) quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, e a Autorização Especial de Trânsito – AET estiver vencida;
Art. 232 (leve)	quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente no art. 1º desta Resolução, e não estiverem portando a Autorização Especial de Trânsito – AET regularmente expedida;
Art. 235 (grave)	quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e/ou anterior das CTV e das CTVP, ainda que não ultrapasse os limites estabelecidos legalmente;
Art. 237 (grave)	quando as CTV e as CTVP e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos aqui previstos.

O art. 17, segundo o qual os modelos das combinações, caminhões-tratores, semirreboques, bem como os tipos e modelos de automóveis e da carga transportada, constantes no Anexo I desta Resolução, são meramente ilustrativos, e visam apenas demonstrar as dimensões máximas das CTV e das CTVP.



Sinceramente, achamos desnecessário reproduzi-las aqui na aula, pois no corpo da Resolução elas estão bem nítidas e, também, porque considere pouco cobradas em sua prova, diante da grande importância das demais regras aqui estudadas.

LISTA DE QUESTÕES

1. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 290/08, julgue os itens subsecutivos.

Para efeito de registro, licenciamento e circulação, os veículos de tração, de carga e os de transporte coletivo de passageiros deverão ter indicação de suas características registradas para obtenção do CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, de acordo com os requisitos do Anexo desta Resolução.

2. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 290/08, julgue os itens subsecutivos.

A responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades nos veículos de que trata a Resolução será do proprietário, quando se tratar de veículo novo acabado ou inacabado.

3. (2021 - PRF - Inédita) Conceitua-se caminhão-trator como o veículo automotor destinado ao transporte de carga, com PBT acima de 3.500 quilogramas, podendo tracionar ou arrastar outro veículo, desde que tenha capacidade máxima de tração compatível.
4. (2021 - PRF - Inédita) Todo chassi plataforma, chassis de caminhões e caminhonetes, com cabine completa, incompleta ou sem cabine é conceituado como veículo inacabado ou incompleto.
5. (2021 - PRF - Inédita) Segundo a Resolução do CONTRAN que disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros, a indicação nos veículos automotores de tração, de carga será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização: na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura; na borda da porta lateral dianteira direita; na parte inferior do assento, voltada para porta; na superfície interna de qualquer porta e no painel de instrumentos.

(2021 - PRF - Inédita) Os itens a seguir trazem disposições a respeito da Resolução CONTRAN nº 520/15. Julgue-os.

6. A Autorização Especial de Trânsito (AET), fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, terá prazo de



validade de acordo com a duração da viagem e nela deverá conter alguns dados obrigatórios, tais como a identificação do órgão emissor, o número de identificação e o peso e as dimensões autorizadas.

7. (2021 - PRF - Inédita) É possível que a autoridade concedente da AET exija a indicação de um engenheiro como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, como a inclusão de escolta especializada.

8. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 520/15.

A existência da AET exige o condutor e/ou proprietário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Tal responsabilidade é imputada ao órgão ou entidade expedidora da autorização.

9. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº Resol. 735/18, julgue os itens subsecutivos.

É correto afirmar que tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine de uma CTV ou CTVP não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator.

10. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução do CONTRAN que estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP.

As Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP só poderão circular nas vias portando Autorização Especial de Trânsito.

11. (2021 - PRF - Inédita) Pode-se afirmar que uma Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas trata-se da combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas tanto sobre paletes como sobre racks.

12. (2021 - PRF - Inédita) Requerimento, em 3 vias, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário; e memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo são documentações exigidas para requerer AET nos casos de CTV e CTVP.

13. (2021 - PRF - Inédita) Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET a uma CTV ou CTVP, poderá ser admitida, a critério da Polícia Rodoviária Federal, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m e a largura: 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros) ou até



3,0 m (três metros) quando se tratar exclusivamente de Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizada destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões.

14. (2021 - PRF - Inédita) Em conformidade com o que regula a Resolução CONTRAN nº 735/18, pode-se afirmar com segurança que o trânsito de qualquer Combinação para Transporte de Veículos - CTV ou Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP deverá acontecer no período compreendido entre o amanhecer e o pôr do sol, e a velocidade a ser empregada por esses veículos é de 80 km/h.

15. (2021 - PRF - Inédita) Situação hipotética. Determinada Combinação de Transporte de Veículos – CTV, com comprimento de 23 metros foi flagrada transitando durante a noite em determinada rodovia federal.

Assertiva. Não há qualquer irregularidade quanto a esse veículo, pois a Resolução CONTRAN nº 735/18 admite o trânsito noturno das Combinações em qualquer via com pista dupla e duplo sentido de circulação, desde que tais veículos apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m.

16. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 735/18.

É possível o trânsito noturno de uma CTV ou CTVP nos trechos rodoviários de pista simples, desde que o veículo esteja vazio, ou com carga apenas na plataforma inferior, e devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.

17. (2021 - PRF - Inédita) A Autorização Especial de Trânsito, para CTV e CTVP, expedida pela autoridade competente terá validade de 6 meses.

18. (2021 - PRF - Inédita) O condutor do veículo, usuário de Autorização Especial de Trânsito – AET, será responsável pelos danos que o veículo venha causar à via, à sua sinalização e a terceiros, como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações.

19. (2021 - PRF - Inédita) É admitido o transporte de outras cargas paletizadas ou acondicionadas em racks em Combinações de Transporte de Veículos - CTV constituídas por caminhão-trator 6x2 ou 6x4 mais semirreboque novo, saído de fábrica, de dois eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis.

20. (2021 - PRF - Inédita) As Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas unitizadas por meio de ganchos que se encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas, com resistência à ruptura de trinta toneladas-força e que contornem todos os paletes ou racks; travessas metálicas removíveis.



21. (2021 - PRF - Inédita) Não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga nem permitida a transformação de Combinações para Transporte de Veículos -CTV para Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP.
22. (2021 - PRF - Inédita) No que diz respeito ao regramento estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 735/18, está incorreto afirmar que as Combinações de Transporte de Veículos e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas deverão contar com sider protetor contra intempéries composto por lona especial, trilhos de alumínio, cintas para amarração e mecanismos de fixação em todo o perímetro lateral, teto, dianteira e traseira.
23. (2021 - PRF - Inédita) Situação hipotética. Um Policial Rodoviário Federal, aos fiscalizar determinada Combinação de Transporte de Veículo constatou que tal veículo apresentava dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e informações divergentes em relação à Autorização Especial de Trânsito - AET já expedida
- Assertiva. É perfeitamente correto afirmar que a infração de trânsito cometida pelo condutor é de natureza grave.
24. (2021 - PRF - Inédita) Situação hipotética. Em uma fiscalização de rotina em rodovia do Estado de Mato Grosso do Sul, dois Policiais Rodoviários Federais flagraram uma Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas transitando na rodovia com os dispositivos de fixação não devidamente tensionados.
- Assertiva. Diante do fato, agiram corretamente os PRFs ao autuarem o veículo, pois foi cometida uma infração de natureza grave.
25. (2021 - PRF - Inédita) Nos termos da Resolução CONTRAN nº 803/20, julgue os itens subsecutivos.
- O limpador de para-brisas e dispositivos de lavagem do para-brisas não são acessórios considerados para o cálculo do comprimento total do veículo.
26. (2021 - PRF - Inédita) Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária é admitida a tolerância de 7,5% sobre os limites de pesos regulamentares para o PBT e PBTC.
27. (2021 - PRF - Inédita) À luz da regulamentação trazida pela Resolução CONTRAN nº 803/20, julgue as assertivas a seguir.
- É facultativa a presença da autoridade ou do agente da autoridade no local da aferição de peso dos veículos, na forma prevista do § 4º do artigo 28º do CTB.
28. (2021 - PRF - Inédita) Para fins de fiscalização de peso dos veículos que estiverem transportando produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) por meio de balança rodoviária ou por meio de Nota Fiscal, ficam permitidos, até 30 de novembro de 2021 a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC.



29. (2021 - PRF - Inédita) A fiscalização dos limites de peso dos veículos, por meio do peso declarado na Nota Fiscal, Conhecimento ou Manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado.
30. (2021 - PRF - Inédita) Considera-se embarcador o remetente ou expedidor da carga.
31. (2021 - PRF - Inédita) A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.
32. (2021 - PRF - Inédita) Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5% (cinco por cento), aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.
33. (CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL DPRF - 2008) Julgue os itens a seguir com relação à metodologia de aferição do peso de veículos estabelecida em resolução pertinente do CONTRAN.
- Para efeito da classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado da extremidade dianteira do veículo ao ponto mais avançado da sua extremidade traseira, não incluídos os acessórios.
34. (CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL DPRF - 2008) A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.
35. (CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL DPRF - 2008) Quando o peso verificado estiver acima do peso bruto total ou do peso bruto total combinado, estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, desde que não ultrapasse o limite de 10% do peso máximo permitido, sendo, nesse caso, possível que o veículo prossiga a viagem depois de efetuado o pagamento.

QUESTÕES COMENTADAS

1. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 290/08, julgue os itens subsecutivos.

Para efeito de registro, licenciamento e circulação, os veículos de tração, de carga e os de transporte coletivo de passageiros deverão ter indicação de suas características registradas para obtenção do CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, de acordo com os requisitos do Anexo desta Resolução.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Literalidade.

2. (2021 - PRF - Inédita) Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 290/08, julgue os itens subsecutivos.

A responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades nos veículos de que trata a Resolução será do proprietário, quando se tratar de veículo novo acabado ou inacabado.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Quando se tratar de veículo novo acabado ou inacabado esse caso, a responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades será do fabricante ou importador.

Para a Resol. 290/08, a responsabilidade do proprietário do veículo para proceder com tal indicação ficou restrita àqueles veículos que já existiam **antes da entrada em vigor da norma**.

3. (2021 - PRF - Inédita) Conceitua-se caminhão-trator como o veículo automotor destinado ao transporte de carga, com PBT acima de 3.500 quilogramas, podendo tracionar ou arrastar outro veículo, desde que tenha capacidade máxima de tração compatível.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não, não! Nossa estimada banca trocou as bolas aí! De acordo com o item 2.9 do Anexo da Resol. 290/08, CAMINHÃO-TRATOR é o veículo automotor **destinado a tracionar ou arrastar outro veículo**. O conceito trazido pela assertiva é o de CAMINHÃO!

4. (2021 - PRF - Inédita) Todo chassi plataforma, chassis de caminhões e caminhonetes, com cabine completa, incompleta ou sem cabine é conceituado como veículo inacabado ou incompleto.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Se você tem a versão original da Resol. 290/08, correu grande risco de ter errado a questão, pois o conceito disposto na assertiva está desatualizado!

A Resol. 665/10 alterou esse conceito para o seguinte:

2.10. **VEÍCULO INACABADO OU INCOMPLETO** – *Todo o chassi e plataforma para ônibus ou microônibus e os chassis de caminhões, caminhonete, utilitário com cabine completa, incompleta ou sem cabine. (Resol. 665/10).*



5. (2021 - PRF - Inédita) Segundo a Resolução do CONTRAN que disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros, a indicação nos veículos automotores de tração, de carga será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização: na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura; na borda da porta lateral dianteira direita; na parte inferior do assento, voltada para porta; na superfície interna de qualquer porta e no painel de instrumentos.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Pegadinha do malandro! Se você estava bem atento, percebeu um erro grave aí! Vamos rever o item 4.2. do Anexo da Resol. 290/08, aproveitando para corrigir a assertiva:

Anexo

4.2 - Normas gerais

4.2.1. A indicação nos veículos automotores de tração, de carga será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização.

4.2.1.1. Na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura.

4.2.1.2. **Na borda de qualquer porta.**

4.2.1.3. Na parte inferior do assento, voltada para porta.

4.2.1.4. Na superfície interna de qualquer porta.

4.2.1.5. No painel de instrumentos.

A questão afirma equivocadamente que tem que ser na borda da porta lateral dianteira direita. Não, não!

(2021 - PRF - Inédita) Os itens a seguir trazem disposições a respeito da Resolução CONTRAN nº 520/15. Julgue-os.

6. A Autorização Especial de Trânsito (AET), fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, terá prazo de validade de acordo com a duração da viagem e nela deverá conter alguns dados obrigatórios, tais como a identificação do órgão emissor, o número de identificação e o peso e as dimensões autorizadas.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Tem um erro imperdoável nessa assertiva e que você jamais pode se esquecer! Confira o que estabelece o art. 3º da Resol. 520/15:



Art. 3º A AET (no caso dimensões ou carga superiores aos limites legais) fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, **terá validade máxima de 1 (um) ano** e conterá, no mínimo:

- a) a identificação do órgão emissor;
- b) o número de identificação;
- c) a identificação e características do(s) veículo(s);
- d) o peso e dimensões autorizadas;
- e) o prazo de validade;
- f) o percurso;
- g) a identificação em se tratando de carga indivisível.

7. (2021 - PRF - Inédita) É possível que a autoridade concedente da AET exija a indicação de um engenheiro como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, como a inclusão de escolta especializada.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. De acordo com o art. 4º da Resol. 520/15, a autoridade concedente da AET poderá exigir a indicação de um engenheiro como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão.

8. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 520/15.

A existência da AET exige o condutor e/ou proprietário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Tal responsabilidade é imputada ao órgão ou entidade expedidora da autorização.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Nessa você não caiu, tenho certeza! Não tenha dúvidas: a AET **não exige o condutor e/ou proprietário** da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros (art. 5º).



9. (2021 - PRF - Inédita) Segundo o que vem estabelecido na Resolução CONTRAN nº Resol. 735/18, julgue os itens subsecutivos.

É correto afirmar que tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine de uma CTV ou CTVP não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Estabelece o §6º do art. 1º da Resol. 735/18 que tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator.

10. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução do CONTRAN que estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP.

As Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP só poderão circular nas vias portando Autorização Especial de Trânsito.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Nem toda CTV ou CTVP necessitará de AET para circular, não! Vamos rever o que nos ensina o art. 1º da Resol. nº 735/18:

*Art. 1º. As Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP, **cujas dimensões excedam aos limites previstos na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas**, só poderão circular nas vias portando Autorização Especial de Trânsito – AET, em conformidade com esta Resolução.*

Do jeito que a assertiva está escrita, nos parece que toda e qualquer CTV ou CTVP deve ter AET, o que não é bem assim!

11. (2021 - PRF - Inédita) Pode-se afirmar que uma Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas trata-se da combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas tanto sobre paletes como sobre racks.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Isso mesmo e você não pode confundir os conceitos dos dois tipos de veículos objeto de regulamentação pela Resol. 735/18 (art. 1º, §§1º e 2º):

Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos – CTV o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis.



Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou racks.

12. (2021 - PRF - Inédita) Requerimento, em 3 vias, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário; e memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo são documentações exigidas para requerer AET nos casos de CTV e CTVP.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Essa aqui foi mais para revisar mesmo os documentos que são exigidos para a expedição de uma AET para CTVs e CTVPs:

Art. 2º As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer a Autorização Especial de Trânsito - AET perante à autoridade competente, juntando a seguinte documentação:

I - requerimento, em 3 (três) vias, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário;

II - cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV;

III - memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo;

IV - planta dimensional da combinação, na escala 1:50, com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis indicando:

a) dimensões;

b) distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro;

V - distribuição de peso por eixo;

VI - apresentação do Laudo Técnico conforme o § 2º do art. 6º desta Resolução.

13. (2021 - PRF - Inédita) Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET a uma CTV ou CTVP, poderá ser admitida, a critério da Polícia Rodoviária Federal, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m e a largura: 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros) ou até



3,0 m (três metros) quando se tratar exclusivamente de Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizada destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Dois erros grosseiros na assertiva! Corrigindo: para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito - AET a uma CTV ou CTVP, poderá ser admitida, a critério dos **órgãos e entidades executivos rodoviários**, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m e a largura de 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros) ou até 3,0 m (três metros) quando se tratar de **Combinação para Transporte de Veículos - CTV** e Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizada destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões. (art. 3º, incisos I e II).

14. (2021 - PRF - Inédita) Em conformidade com o que regula a Resolução CONTRAN nº 735/18, pode-se afirmar com segurança que o trânsito de qualquer Combinação para Transporte de Veículos - CTV ou Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP deverá acontecer no período compreendido entre o amanhecer e o pôr do sol, e a velocidade a ser empregada por esses veículos é de 80 km/h.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Como regra geral, de fato o trânsito de Combinações para Transporte de Veículos - CTV e de Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP de que trata a Resolução será do amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima de 80 km/h. No entanto, não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito para Combinações cujo comprimento seja de no máximo 19,80 m. (art. 4º, caput e §1º).

15. (2021 - PRF - Inédita) Situação hipotética. Determinada Combinação de Transporte de Veículos – CTV, com comprimento de 23 metros foi flagrada transitando durante a noite em determinada rodovia federal.

Assertiva. Não há qualquer irregularidade quanto a esse veículo, pois a Resolução CONTRAN nº 735/18 admite o trânsito noturno das Combinações em qualquer via com pista dupla e duplo sentido de circulação, desde que tais veículos apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não tenha dúvidas: há irregularidade sim com essa CTV! Segundo o art. 4º da Resol. 735/18, será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 19,80 m (dezenove metros e oitenta centímetros) até 23,00 m (vinte e três metros) nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, **dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.**

16. (2021 - PRF - Inédita) Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 735/18.



É possível o trânsito noturno de uma CTV ou CTVP nos trechos rodoviários de pista simples, desde que o veículo esteja vazio, ou com carga apenas na plataforma inferior, e devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. A Resol. 735/18 em seu art. 4º, §3º: nos trechos rodoviários de pista simples será permitido também o trânsito noturno, quando vazio, ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.

17. (2021 - PRF - Inédita) A Autorização Especial de Trânsito, para CTV e CTVP, expedida pela autoridade competente terá validade de 6 meses.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos

*Art. 6º A Autorização Especial de Trânsito - AET expedida pela autoridade competente terá validade **máxima** de 1 (um) ano.*

Não necessariamente 01 ano, como deixa a entender a assertiva!

18. (2021 - PRF - Inédita) O condutor do veículo, usuário de Autorização Especial de Trânsito – AET, será responsável pelos danos que o veículo venha causar à via, à sua sinalização e a terceiros, como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. A responsabilidade é do condutor?

Não mesmo! De acordo com o art. 9º da Resol. 735/18, é o **proprietário do veículo**, usuário de Autorização Especial de Trânsito – AET, que será o responsável pelos danos que o veículo venha causar à via, à sua sinalização e a terceiros, como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações

19. (2021 - PRF - Inédita) É admitido o transporte de outras cargas paletizadas ou acondicionadas em racks em Combinações de Transporte de Veículos - CTV constituídas por caminhão-trator 6x2 ou 6x4 mais semirreboque novo, saído de fábrica, de dois eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:



Art. 11. As Combinações de Transporte de Veículos - CTV constituídas por caminhão-trator 6x2 ou 6x4 mais semirreboque novo, saído de fábrica, de dois eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis, poderão transportar outras cargas paletizadas ou acondicionadas em racks.

20. (2021 - PRF - Inédita) As Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas unitizadas por meio de ganchos que se encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas, com resistência à ruptura de trinta tonelada-força e que contornem todos os paletes ou racks; travessas metálicas removíveis.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

Art. 13. As Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas unitizadas (Anexo I), por meio de:

*I - ganchos que se encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas, com resistência à ruptura de **20 tf (vinte tonelada-força)** e que contornem todos os paletes ou racks;*

II - travessas metálicas removíveis."

21. (2021 - PRF - Inédita) Não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga nem permitida a transformação de Combinações para Transporte de Veículos -CTV para Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. As duas regras constam nos §§1º e 2º do art. 11 da Resol. 735/18.

22. (2021 - PRF - Inédita) No que diz respeito ao regramento estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 735/18, está incorreto afirmar que as Combinações de Transporte de Veículos e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas deverão contar com sider protetor contra intempéries composto por lona especial, trilhos de alumínio, cintas para amarração e mecanismos de fixação em todo o perímetro lateral, teto, dianteira e traseira.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. O problema da assertiva está em incluir na regra as CTV, pois segundo o art. 15 da Resol. 735/18, são as **Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP** que deverão contar com sider protetor contra intempéries composto por lona especial, trilhos de



alumínio, cintas para amarração e mecanismos de fixação em todo o perímetro lateral, teto, dianteira e traseira.

23. (2021 - PRF - Inédita) Situação hipotética. Um Policial Rodoviário Federal, aos fiscalizar determinada Combinação de Transporte de Veículo constatou que tal veículo apresentava dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e informações divergentes em relação à Autorização Especial de Trânsito - AET já expedida

Assertiva. É perfeitamente correto afirmar que a infração de trânsito cometida pelo condutor é de natureza grave.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Isso mesmo! Segundo o art. 16, inciso VI, comete infração de trânsito de natureza grave (art. 231, inciso VI, do CTB) as Combinações de Transporte de Veículos - CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP e/ou carga que estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, e apresentarem informações divergentes em relação à Autorização Especial de Trânsito - AET já expedida.

24. (2021 - PRF - Inédita) Situação hipotética. Em uma fiscalização de rotina em rodovia do Estado de Mato Grosso do Sul, dois Policiais Rodoviários Federais flagraram uma Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas transitando na rodovia com os dispositivos de fixação não devidamente tensionados.

Assertiva. Diante do fato, agiram corretamente os PRFs ao autuarem o veículo, pois foi cometida uma infração de natureza grave.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Que eles agiram corretamente ao autuar sim, mas a infração citada **não é de natureza grave**! Responderá o condutor por infração de natureza **leve** quando a Combinação de Transporte de Veículos - CTV e as Combinação de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP transitar com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados (art. 6, inciso I, Resol. 735/18 c/c art. 169 do CTB).

25. (2021 - PRF - Inédita) Nos termos da Resolução CONTRAN nº 803/20, julgue os itens subsecutivos.

O limpador de para-brisas e dispositivos de lavagem do para-brisas não são acessórios considerados para o cálculo do comprimento total do veículo.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Segundo o que dispõe o §1º do art. 1º da Resolução nº 803/20, na medição do comprimento dos veículos **não serão tomados em consideração** os seguintes dispositivos:

I - limpador de pára-brisas e dispositivos de lavagem do párabrisas;



- II - placas dianteiras e traseiras;
- III - dispositivos e olhais de fixação e amarração da carga, lonas e encerados;
- IV - luzes;
- V - espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares;
- VI - tubos de admissão de ar;
- VII - batentes;
- VIII - degraus e estribos de acesso;
- IX - borrachas;
- X - plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 mm (duzentos milímetros); e
- XI - dispositivos de engate do veículo a motor.

26. (2021 - PRF - Inédita) Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária é admitida a tolerância de 7,5% sobre os limites de pesos regulamentares para o PBT e PBTC.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. É 5%!

27. (2021 - PRF - Inédita) À luz da regulamentação trazida pela Resolução CONTRAN nº 803/20, julgue as assertivas a seguir.

É facultativa a presença da autoridade ou do agente da autoridade no local da aferição de peso dos veículos, na forma prevista do § 4º do artigo 28º do CTB.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. **Não é obrigatória** a presença da autoridade de trânsito ou de seus agentes nas áreas destinadas à fiscalização de peso e dimensões de veículos, quando utilizado sistema automatizado integrado de fiscalização. Agora, se não tiver estiver sendo utilizado tal sistema, aí sim a obrigatoriedade da presença da autoridade ou do agente da autoridade no local da aferição de peso dos veículos se mantém. Assim, pode-se afirmar que, à luz das regras atuais, a assertiva está correta.

28. (2021 - PRF - Inédita) Para fins de fiscalização de peso dos veículos que estiverem transportando produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) por meio de



balança rodoviária ou por meio de Nota Fiscal, ficam permitidos, até 30 de novembro de 2021 a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC até 30 de novembro de 2021.

29. (2021 - PRF - Inédita) A fiscalização dos limites de peso dos veículos, por meio do peso declarado na Nota Fiscal, Conhecimento ou Manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Sim! Art. 12. A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na Nota Fiscal, Conhecimento ou Manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado (art. 12).

30. (2021 - PRF - Inédita) Considera-se embarcador o remetente ou expedidor da carga.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Para fins dos parágrafos 4º e 6º do artigo 257 do CTB, considera-se embarcador o remetente ou expedidor da carga, mesmo se o frete for a pagar.

31. (2021 - PRF - Inédita) A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos o art. 5º "A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.

32. (2021 - PRF - Inédita) Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5% (cinco por cento), aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos o art. 8º Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5% (cinco por cento), aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

33. (CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL DPRF - 2008) Julgue os itens a seguir com relação à metodologia de aferição do peso de veículos estabelecida em resolução pertinente do CONTRAN.



Para efeito da classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado da extremidade dianteira do veículo ao ponto mais avançado da sua extremidade traseira, não incluídos os acessórios.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

"Art. 2º Para efeitos desta Resolução e classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção."

34. (CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL DPRF - 2008) A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.

35. (CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL DPRF - 2008) Quando o peso verificado estiver acima do peso bruto total ou do peso bruto total combinado, estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, desde que não ultrapasse o limite de 10% do peso máximo permitido, sendo, nesse caso, possível que o veículo prossiga a viagem depois de efetuado o pagamento.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vamos corrigir: quando o peso verificado estiver acima do peso bruto total ou do peso bruto total combinado, estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, desde que não ultrapasse o limite de 10% do peso máximo permitido, sendo, nesse caso, possível que o veículo prossiga a viagem depois de efetuado o **transbordo** pagamento.



GABARITO



GABARITO

1. C
2. E
3. E
4. E
5. E
6. E
7. C
8. E
9. C
10. E
11. C
12. C
13. E

14. E
15. E
16. C
17. E
18. E
19. C
20. E
21. C
22. E
23. C
24. E
25. C
26. E

27. C
28. C
29. C
30. C
31. C
32. C
33. E
34. C
35. E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.